

OFÍCIO / REQUERIMENTO DE ADEQUAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Ao Ilmo. Sr. Controlador-Geral do Município de Varginha / Secretaria de Administração

Prefeitura Municipal de Varginha – MG

Ref.: Requerimento de Providências – Adequação aos Critérios

Essenciais do PNTP/ATRICON e Lei Federal 14.133/21.

Prezados Senhores,

O presente instrumento, lastreado na garantia constitucional de fiscalização dos atos públicos (Art. 37 da CF/88) e na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), vem apresentar **REQUERIMENTO DE ADEQUAÇÃO SISTÊMICA** referente ao Portal da Transparência mantido por este Poder Executivo.

Conforme dados recém-publicados pelo **Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP)**, gerenciado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), o município de Varginha não atingiu a pontuação máxima exigida nos "Itens Essenciais" (restando avaliado em 81,8%), impossibilitando a outorga dos Selos Diamante, Ouro ou Prata.

Investigações independentes e cruzamentos de dados abertos demonstraram que esta perda de pontuação (e a respectiva ofensa à integridade dos dados) decorre de anomalias operacionais graves no sistema de transparência atual (sistema Betha/Portal), destacando-se:

- **Ocultação de Dados de Publicação:** Ausência da disponibilização explícita e em formato legível da "Data de Publicação" de contratos administrativos, impossibilitando a auditoria social sobre o cumprimento do prazo legal de eficácia de 20 (vinte) dias, exigido pelo Art. 94 da Lei 14.133/21.
- **Quebra de Rastreabilidade (Despesas sem Contrato Vinculado):** Identificação de pagamentos e empenhos na ordem de milhões de reais (notadamente repasses a empresas prestadoras de serviço continuado e de

tecnologia) classificados no sistema sem o devido apensamento e vínculo do respectivo Instrumento Contratual (PDF) que origina a despesa.

- **Ofensa ao "Tempo Real":** Descumprimento ao Decreto Federal 7.185/2010 (que regulamenta a LC 131/2009), que impõe a disponibilização do dado orçamentário no primeiro dia útil subsequente ao registro contábil.
- **Ocultação do Destino de Verbas Publicitárias (Lei 12.232/2010):** Constatou-se que a plataforma terceira de "Publicidade Transparente" agrupa gastos em macro-categorias genéricas (ex: "Internet", "Rádio"), ocultando a destinação do recurso. O Art. 16, § 1º, exige a publicação **individualizada** por veículo de comunicação e agência contratada.
- **Falsa Transparência em Formatos Fechados (Violação de Dados Abertos):** Constatou-se que relatórios financeiros e contábeis essenciais (como os Relatórios da Lei 4.320/64) são disponibilizados à população exclusivamente em formato PDF (imagem/texto fechado). Embora o sistema Betha possua um módulo de "Dados Abertos", ele não abrange a totalidade dos relatórios exigidos. A Lei 12.527/11 (Art. 8º, § 3º, III) proíbe a "transparência opaca" e exige que os dados sejam legíveis por máquina (JSON, CSV, XML) para permitir auditoria automatizada e inteligência artificial.

Diante do exposto, e sob a premissa de que a publicidade é pressuposto de validade e eficácia dos atos administrativos, **REQUER-SE:**

- A.** A adequação técnica imediata do Portal da Transparência para exibir inequivocamente a data de assinatura e a respectiva **data de publicação** de todos os contratos vigentes;
- B.** O saneamento da base de empenhos, com a obrigatoriedade de vinculação pública (e disponibilização de download) do documento contratual íntegro em todos os pagamentos realizados;
- C.** A reestruturação da prestação de contas de publicidade institucional, passando a divulgar a relação exata de veículos beneficiados e os respectivos valores unitários pagos a cada um deles, com exportação para planilhas;
- D.** A conversão e disponibilização imediata de todos os Relatórios Contábeis (Lei 4.320/64) e balancetes financeiros em formato estruturado e legível por máquina (CSV/JSON), cessando a prática irregular de publicação exclusiva em PDF;
- E.** Resposta formal, no prazo estipulado pelo Art. 11 da LAI (Lei 12.527/11),

informando qual o cronograma técnico adotado por esta Prefeitura e por sua fornecedora de software para sanar as referidas omissões.

Certo do compromisso desta gestão com o dinheiro do contribuinte, aguardo retorno.

Varginha - MG, ____ de _____ de 2026.

NOME:

CPF:

Iniciativa Fiscaliza Varginha